

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/833

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – קליטה בטלפון נייד בכל חלקי הארץ),

התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 4 1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982¹, בסעיף 4(ד2), אחרי פסקת משנה (3) יבוא :

"(4) הוראות לעניין חובתו של בעל רישיון רדיו טלפון נייד או בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת לפעול כך שלמנוייו תהיה בכל עת קליטה נאותה המאפשרת קיום שיחה תקינה בכל חלקי הארץ; השר ידווח על פעולות הפיקוח לפי הוראות סעיף זה, אחת לשנה, לוועדת הכלכלה של הכנסת."

דברי הסבר

קיימות בעיות חוזרות ונשנות של קליטה בטלפונים ניידים באזורים רבים בארץ ובאזור הדרום בפרט. היעדר פריסת תשתית סלולרית בכל רחבי הארץ שתאפשר קליטה נאותה מהווה סכנה בטיחותית וביטחונית מן המעלה הראשונה.

לרשות תושבי מדינת ישראל עומדת הזכות היסודית להשתמש במכשירים הניידים שלהם בארץ כולה ואין כל צידוק לפגוע בשירות בסיסי זה הניתן לציבור באמצעות הענקת רישיון משרד התקשורת לחברות הסלולר.

כמו כן, במציאות הביטחונית הישראלית יש חשיבות רבה לזמינות השימוש במכשירים ניידים באיכות קליטה ושידור נאותה בכל חלקי הארץ. בעתות חירום בולט במיוחד הצורך באיכות קליטה ושידור לתושבים ולמטיילים הנמצאים במקומות מרוחקים.

מוצע להסמיך את שר התקשורת לקבוע ברישיון כללים לעניין חובתו של בעל רישיון למתן שירותי טלפון נייד לפעול לקליטה נאותה המאפשרת קיום שיחה תקינה בכל רחבי הארץ. כמו כן, מוצע לקבוע כי השר ידווח על הפיקוח שלו על הוראות הסעיף באופן שנתי לוועדת הכלכלה של הכנסת. כך תובטח האפשרות כי לאזרחי ישראל תהיה קליטה סלולרית בכל רחבי הארץ ובכל עת.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת נחמן שי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/4335).

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/2656/24 ; פ/832/25).
הצעת החוק זהה לפ/2656/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)